

ÓRGANOS DEL ESTADO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Guía Técnica Sectorial de Adecuación a la Ley 21.719 en Chile

1. EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LICITUD PÚBLICA SIN CONSENTIMIENTO

Bajo el Título IV de la Ley 21.719, los organismos de la Administración del Estado, municipios y ministerios cuentan con una base legal de licitud diferenciada: están lícitamente facultados para tratar, comunicar y ceder datos personales para el cumplimiento de sus funciones legales y dentro de sus competencias, sin necesidad de requerir el consentimiento del titular de los datos.

Sin embargo, el Estado tiene la obligación de respetar de forma estricta los principios de la ley, las garantías del artículo 19 N° 4 de la Constitución, y la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de la información pública.

La ausencia de requerimiento de consentimiento no exime a los organismos de responder en tiempo y forma a las solicitudes de derechos ARCOP de los ciudadanos ni de mantener medidas de seguridad técnicas reforzadas.

2. REGLAS ERICTAS DE COMUNICACIÓN, CESIÓN Y REPORTE MENSUAL

La transferencia de datos personales entre organismos del Estado y con personas u organismos privados está sujeta a reglas estrictas de proporcionalidad y finalidad:

- **Cesión limitada a funciones legales:** La comunicación de bases de datos entre órganos lúdicos del Estado debe ser necesaria para el cumplimiento de las funciones del receptor y se limita a un tratamiento específico, prohibiendo usos distintos.
- **Retención acotada:** El organismo receptor solo puede conservar los datos por el tiempo estrictamente necesario para la labor específica que justificó la transferencia.
- **Publicación y transparencia mensual obligatoria:** De manera ineludible, todos los servicios del Estado deben informar mensualmente a través de su página web institucional el listado de todos los convenios suscritos de cesión o transferencia de datos personales. Esta obligación será fiscalizada de manera directa por la Agencia (APDP).

3. PROHIBICIONES DE TRATAMIENTO MASIVO DE REGISTROS DE INFRACCIONES

El artículo 25 de la ley establece una prohibición absoluta en el sector público:

Se prohíbe el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en los registros lógicos y electrónicos de infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias que lleven los organismos públicos.

- La vulneración de esta prohibición está clasificada lúdicamente como una infracción gravísima.

4. RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO

A diferencia del sector privado, en la administración pública la sanción pecuniaria no recae sobre el erario fiscal para evitar el detrimento del presupuesto del Estado. En su lugar, el legislador ha consagrado la responsabilidad administrativa y personal de las máximas autoridades:

- En caso de incumplimiento de la ley, la Agencia o los tribunales podrán sancionar directamente al Jefe Superior del Servicio con la suspensión del cargo por un lapso de 5 a 15 días hábiles, o la aplicación de multas deducibles de su remuneración mensual.

6. RÉGIMEN SANCIONATORIO SINOPSIS

Las infracciones a las obligaciones contenidas en esta guía se castigarán conforme al artículo 35 y siguientes de la Ley 21.719 en tres rangos monetarios expresados en UTM:

BULLET:Infracciones Leves: Amonestación por escrito o multa pecuniaria de hasta 5.000 UTM (~\$335M CLP).
Ocurre por omisiones formales o falta de transparencia en la información inicial del titular.

BULLET:Infracciones Graves: Multas de hasta 10.000 UTM (~\$670M CLP). Se gatilla por la ausencia de bases de licitud, falta de DPA firmado con proveedores clave, obstaculizar el ejercicio de los derechos ARCOP, o no reportar brechas en plazos legales.

BULLET:Infracciones Gravísimas: Multas de hasta 20.000 UTM (~\$1.340M CLP) o hasta el 4% de la facturación anual por reincidencia. Se aplica por tratamiento indebido de datos sensibles/menores, exfiltración masiva por falta de medidas de seguridad, o desobediencia deliberada a la Agencia.

7. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN SECTORIAL

Utilice esta lista como hoja de ruta de autoevaluación técnica y organizativa para asegurar cumplimiento antes de la fiscalización:

- [] Levantar el inventario de todas las bases de datos públicas y registrar las actividades de tratamiento (RAT).
- [] Establecer la publicación mensual obligatoria de convenios de cesión de datos en el portal web institucional.
- [] Configurar perfiles estrictos y logs lúdicos en registros electrónicos de infracciones para evitar tratamiento masivo.
- [] Implementar canales sencillos de solicitudes ciudadanas ARCOP con un SLA de respuesta de 30 días hábiles.
- [] Establecer el rol de Delegado de Protección de Datos (DPO) asignado a funcionarios de la dotación vigente.
- [] Capacitar de forma obligatoria al personal administrativo para mitigar el error humano (causa #1 de brechas).